Sistema Nacional de Trânsito - SNT

Sistema Nacional de Trânsito, segundo conceituação trazida pelo art. 5º do CTB, é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por **finalidade** o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores; educação, engenharia e operação do sistema viário, policiamento, fiscalização e julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.

Os objetivos do SNT, além dos que estão descritos no artigo acima mencionado, estão listados no art. 6º do CTB:

- Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, além de fiscalizar seu cumprimento;
- Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito;
- Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema.

Não há como falar em eficiência se em cada estado existir um tipo diferente de procedimento, pois os órgãos e entidades são autônomos e possuem estrutura própria, mas por se relacionarem deve existir uma coesão na Administração Pública voltada à gestão do trânsito no país.

Compõe o Sistema Nacional de Trânsito (Art. 7 do Código de Trânsito Brasileiro):

- O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo. É responsável pela regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro e pela atualização permanente das leis de trânsito.

- Os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores;

- Os órgãos e entidades **executivos de trânsito** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
    - **Na União:** SENATRAN, cuja obrigação é supervisionar, coordenar, controlar e fiscalizar a política do Programa Nacional de Trânsito. Conforme art. 19 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.
    - **Nos Estados e do Distrito Federal:** os Departamentos Estaduais de Trânsito
    - **Nos Municípios:** os órgãos executivos locais, responsáveis pela fiscalização das infrações de circulação, parada e estacionamento, assim como pela construção, manutenção e sinalização das vias urbanas.

- Os órgãos e entidades **executivos rodoviários** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
    - **Na União:** Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pelas rodovias federais que continuaram sob administração da União, que tem a responsabilidade de construir, manter e sinalizar as rodovias federais e fiscalizar aquelas concedidas à iniciativa privada; e a **Polícia Rodoviária Federal**, que tem a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito pelo patrulhamento ostensivo das rodovias federais;
    - **Nos Estados e no Distrito Federal:** o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), responsável pela construção, manutenção e sinalização das rodovias estaduais e que tem como agentes a Polícia Rodoviária Estadual; e as **Polícias Militares** dos Estados e do Distrito Federal, que são responsáveis por executar a fiscalização de trânsito, a partir do momento em que é firmado convênio.
- As Juntas Administrativas de Recursos e Infrações (JARIs), que são órgãos de proteção dos direitos do cidadão, possibilitando-lhes a defesa nos casos em que estes se sentirem inconformados com as infrações que lhes são atribuídas.

INSTÂNCIA	ÓRGÃO NORMATIVO	ÓRGÃO EXECUTIVO	ÓRGÃO EXECUTIVO RODOVIÁRIO	ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO	ÓRGÃO RECURSAL
FEDERAL	CONTRAN	SENATRAN	DNIT	PRF	JARI
ESTADUAL	CETRAN/ CONTRANDIFE	DETRAN	DER	PM	JARI
MUNICIPAL	-	-	Órgão municipal de trânsito	-	JARI

Eu quero aproveitar esse assunto e trazer aqui os comentários do CTB comentado do Julyver Modesto de Araújo sobre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.

I) ÓRGÃOS NORMATIVOS – são os Conselhos de Trânsito, que possuem como atribuição principal a elaboração de normas, de forma complementar ao estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. Por elaborarem as normas, também respondem as consultas relativas à aplicação e compreensão da legislação de trânsito em vigor. Também possuem a competência de coordenarem as atividades de trânsito dos demais órgãos. Somente existem órgãos normativos na esfera da União (Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN) e dos Estados (Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e, no caso do Distrito Federal, Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE); assim, eventuais Conselhos Municipais de Trânsito, criados em algumas cidades, têm mera

função de assessoramento nas tomadas de decisões do poder público local, não sendo prevista sua participação no Sistema Nacional de Trânsito;

O CONTRAN, além das Resoluções, também pode se manifestar por meio das **Deliberações**, previstas no art. 12, §§ 3º e 4º do CTB: que é um ato normativo regulamentar editado pelo Presidente do CONTRAN, *ad referendum* do Conselho, em caso de urgência e relevante interesse público.

A principal diferente de Resoluções e Deliberações é que Resoluções são editadas pelo próprio Conselho e as Deliberações pelo Presidente deste.

II) ÓRGÃOS EXECUTIVOS – são aqueles que, efetivamente, colocarão em prática o que se encontra previsto na lei, a fim de lhe dar cumprimento. Se atuarem nas rodovias, são denominados órgãos (e entidades) executivos RODOVIÁRIOS e, se tiverem como área de atuação as vias urbanas, recebem a nomenclatura de órgãos (e entidades) executivos DE TRÂNSITO. Tais órgãos executivos são previstos para as três esferas de Governo, respeitada a autonomia local, de acordo com o artigo 8º do CTB, sendo que, para a constituição dos órgãos executivos dos municípios, devem ser obedecidos os requisitos constantes da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Resolução do CONTRAN n. 811/20). No âmbito da União, o órgão executivo de trânsito é o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, cujo funcionamento é regulado pelo Regimento interno do Ministério da Infraestrutura, aprovado pela Portaria n. 124/20, deste Ministério; já o órgão executivo rodoviário é o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte – DNIT, criado pela Lei n. 10.233/01, em substituição ao antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER;

III) ÓRGÃOS FISCALIZADORES – são os órgãos responsáveis pelo controle do cumprimento da lei, no âmbito de sua competência e dentro de sua circunscrição. O artigo 7º estabelece, taxativamente, dois órgãos com esta finalidade precípua: a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destinado, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais (artigo 144, § 2º, da Constituição Federal) e as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal, às quais competem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (artigo 144, § 5º, da CF). Além destes dois órgãos, componentes da Segurança pública, há que se ressaltar a possibilidade de que os órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários constituam corpos próprios de agentes de fiscalização, responsáveis por tal atividade na sua esfera de competência;

IV) ÓRGÃOS JULGADORES – são, na sua essência, as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – Jari, criadas junto a cada órgão e entidade executiva de trânsito e rodoviário, com o objetivo de julgar os recursos interpostos contra as penalidades por eles aplicadas (nos termos dos artigos 16 e 17 do CTB). Também exercem a função de órgãos julgadores os Conselhos de Trânsito, nas situações especificadas pelo artigo 289 do CTB.

Em suma, esse é o Sistema Nacional de Trânsito e as atribuições de cada um.

Sistema Nacional de Trânsito - SNT

Sistema Nacional de Trânsito, segundo conceituação trazida pelo art. 5º do CTB, é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por **finalidade** o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores; educação, engenharia e operação do sistema viário, policiamento, fiscalização e julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.

Os objetivos do SNT, além dos que estão descritos no artigo acima mencionado, estão listados no art. 6º do CTB:

- Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, além de fiscalizar seu cumprimento;
- Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito;
- Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema.

Não há como falar em eficiência se em cada estado existir um tipo diferente de procedimento, pois os órgãos e entidades são autônomos e possuem estrutura própria, mas por se relacionarem deve existir uma coesão na Administração Pública voltada à gestão do trânsito no país.

Compõe o Sistema Nacional de Trânsito (Art. 7 do Código de Trânsito Brasileiro):

- O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo. É responsável pela regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro e pela atualização permanente das leis de trânsito.

- Os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores;

- Os órgãos e entidades **executivos de trânsito** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
    - **Na União:** SENATRAN, cuja obrigação é supervisionar, coordenar, controlar e fiscalizar a política do Programa Nacional de Trânsito. Conforme art. 19 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.
    - **Nos Estados e do Distrito Federal:** os Departamentos Estaduais de Trânsito
    - **Nos Municípios:** os órgãos executivos locais, responsáveis pela fiscalização das infrações de circulação, parada e estacionamento, assim como pela construção, manutenção e sinalização das vias urbanas.
- Os órgãos e entidades **executivos rodoviários** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

- **Na União:** Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pelas rodovias federais que continuaram sob administração da União, que tem a responsabilidade de construir, manter e sinalizar as rodovias federais e fiscalizar aquelas concedidas à iniciativa privada; e a **Polícia Rodoviária Federal**, que tem a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito pelo patrulhamento ostensivo das rodovias federais;
- **Nos Estados e no Distrito Federal:** o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), responsável pela construção, manutenção e sinalização das rodovias estaduais e que tem como agentes a Polícia Rodoviária Estadual; e as **Polícias Militares** dos Estados e do Distrito Federal, que são responsáveis por executar a fiscalização de trânsito, a partir do momento em que é firmado convênio.

- As Juntas Administrativas de Recursos e Infrações (JARIs), que são órgãos de proteção dos direitos do cidadão, possibilitando-lhes a defesa nos casos em que estes se sentirem inconformados com as infrações que lhes são atribuídas.

INSTÂNCIA	ÓRGÃO NORMATIVO	ÓRGÃO EXECUTIVO	ÓRGÃO EXECUTIVO RODOVIÁRIO	ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO	ÓRGÃO RECURSAL
FEDERAL	CONTRAN	SENATRAN	DNIT	PRF	JARI
ESTADUAL	CETRAN/ CONTRANDIFE	DETRAN	DER	PM	JARI
MUNICIPAL	-	-	Órgão municipal de trânsito	-	JARI

Eu quero aproveitar esse assunto e trazer aqui os comentários do CTB comentado do Julyver Modesto de Araújo sobre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.

I) ÓRGÃOS NORMATIVOS – são os Conselhos de Trânsito, que possuem como atribuição principal a elaboração de normas, de forma complementar ao estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. Por elaborarem as normas, também respondem as consultas relativas à aplicação e compreensão da legislação de trânsito em vigor. Também possuem a competência de coordenarem as atividades de trânsito dos demais órgãos. Somente existem órgãos normativos na esfera da União (Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN) e dos Estados (Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e, no caso do Distrito Federal, Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE); assim, eventuais Conselhos Municipais de Trânsito, criados em algumas cidades, têm mera função de assessoramento nas tomadas de decisões do poder público local, não sendo prevista sua participação no Sistema Nacional de Trânsito;

O CONTRAN, além das Resoluções, também pode se manifestar por meio das **Deliberações**, previstas no art. 12, §§ 3º e 4º do CTB: que é um ato normativo regulamentar editado pelo Presidente do CONTRAN, *ad referendum* do Conselho, em caso de urgência e relevante interesse público.

A principal diferente de Resoluções e Deliberações é que Resoluções são editadas pelo próprio Conselho e as Deliberações pelo Presidente deste.

II) ÓRGÃOS EXECUTIVOS – são aqueles que, efetivamente, colocarão em prática o que se encontra previsto na lei, a fim de lhe dar cumprimento. Se atuarem nas rodovias, são denominados órgãos (e entidades) executivos RODOVIÁRIOS e, se tiverem como área de atuação as vias urbanas, recebem a nomenclatura de órgãos (e entidades) executivos DE TRÂNSITO. Tais órgãos executivos são previstos para as três esferas de Governo, respeitada a autonomia local, de acordo com o artigo 8º do CTB, sendo que, para a constituição dos órgãos executivos dos municípios, devem ser obedecidos os requisitos constantes da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Resolução do CONTRAN n. 811/20). No âmbito da União, o órgão executivo de trânsito é o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, cujo funcionamento é regulado pelo Regimento interno do Ministério da Infraestrutura, aprovado pela Portaria n. 124/20, deste Ministério; já o órgão executivo rodoviário é o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte – DNIT, criado pela Lei n. 10.233/01, em substituição ao antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER;

III) ÓRGÃOS FISCALIZADORES – são os órgãos responsáveis pelo controle do cumprimento da lei, no âmbito de sua competência e dentro de sua circunscrição. O artigo 7º estabelece, taxativamente, dois órgãos com esta finalidade precípua: a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destinado, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais (artigo 144, § 2º, da Constituição Federal) e as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal, às quais competem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (artigo 144, § 5º, da CF). Além destes dois órgãos, componentes da Segurança pública, há que se ressaltar a possibilidade de que os órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários constituam corpos próprios de agentes de fiscalização, responsáveis por tal atividade na sua esfera de competência;

IV) ÓRGÃOS JULGADORES – são, na sua essência, as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – Jari, criadas junto a cada órgão e entidade executiva de trânsito e rodoviário, com o objetivo de julgar os recursos interpostos contra as penalidades por eles aplicadas (nos termos dos artigos 16 e 17 do CTB). Também exercem a função de órgãos julgadores os Conselhos de Trânsito, nas situações especificadas pelo artigo 289 do CTB.

Em suma, esse é o Sistema Nacional de Trânsito e as atribuições de cada um.